



Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Heavy Cargo Lifters

1. Toepassing

Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vormen te allen tijde een integraal onderdeel van alle overeenkomsten/contracten/leveringen aangegaan door Heavy Cargo Lifters en koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met koper.

2. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn één (1) maand geldig vanaf de datum van de aanbieding en worden verstrekt onder voorbehoud van onverkochtheid.

3. Prijzen.

Alle prijzen benoemd in offertes, orderbevestigingen en koopovereenkomsten vermelde prijzen zijn actuele prijzen op basis van de op de datum van de offerte of orderbevestiging geldende rentetarieven, wisselkoersen, heffingen en belastingen, inclusief in- en uitvoerrechten, maar exclusief omzetbelasting. Prijzen zijn voorts gebaseerd op actuele prijzen van onderleveranciers. Heavy Cargo Lifters behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen in geval van wijziging van bovengenoemde factoren.

4. Inruilmachines

Indien inruilmachines deel uitmaken van de overeenkomst tussen Heavy Cargo Lifters en de koper, draagt de koper het risico voor dit materiaal tot aan de aflevering aan Heavy Cargo Lifters. De prijzen voor dergelijke inruilmachines zijn gebaseerd op de voorwaarde dat het betreffende materieel tot aan de aflevering aan Heavy Cargo Lifters bedrijfsklaar is, volgens voorschrift wordt onderhouden en geïnspecteerd, tenzij met Heavy Cargo Lifters schriftelijk anders is overeengekomen. Schade en gebreken worden aan de koper in rekening gebracht indien deze zich voordoen na ondertekening van de overeenkomst.

5. Levering

De opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment dat de definitieve bestelling is geplaatst en alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens beschikbaar zijn. Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats vanaf de plaats waar het aangeboden materieel zich bevindt. Heavy Cargo Lifters behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen.

6. Leveringsvoorbehoud In geval van staking

Uitsluiting of andere werkonderbreking bij Heavy Cargo Lifters of haar toeleveranciers, waarvan de levering afhankelijk is, alsmede in geval van oorlog, blokkade, verboden, pech, verkeersstoringen, waaronder ijsgang, brand of andere onvoorziene belemmeringen, waardoor de levering wordt verhinderd of aanzienlijk bemoeilijkt, wordt de levering uitgesteld zonder dat Heavy Cargo Lifters aansprakelijk kan worden gesteld zolang deze belemmering bestaat. Heavy Cargo Lifters behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren zonder aansprakelijkheid in geval van tekortkoming van de leverancier of in geval van omstandigheden zoals hierboven beschreven.



7. Betaling

Indien geen andere overeenkomst tussen koper en Heavy Cargo Lifters bestaat, is betaling verschuldigd vóór aflevering. Indien de koper de goederen niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst kan nemen, is de koopprijs opeisbaar, ook al zijn de goederen niet afgeleverd. Bij gebreke van betaling is Heavy Cargo Lifters gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en schadevergoeding te vorderen voor eventuele schade. Bij overschrijding van de factuurvervaldag wordt een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht.

De koper is niet gerechtigd tot verrekening van eventuele tegenvorderingen zonder een voor beide partijen duidelijke overeenkomst.

7.1 Buitenlandse handel

Indien er geen andere overeenkomst bestaat tussen de koper en Heavy Cargo Lifters, is de betaling van de aangekochte goederen opeisbaar voor afhaling bij Heavy Cargo Lifters.

8. Wijziging van bestelling

De wijziging van de bestelling door de koper na ontvangst van de ondertekende huurovereenkomst/huurovereenkomst zal aanleiding geven tot een betaling die de werkelijke kost voor Heavy Cargo Lifters weergeeft, evenwel met een minimum van 750 EUR, BTW niet inbegrepen, per overeenkomst. Het bedrag wordt door Heavy Cargo Lifters aan de koper gefactureerd.

9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte goederen blijft bij Heavy Cargo Lifters totdat de koopprijs volledig is voldaan.

10. Gebreken en klachten

Bij de levering zal de koper de geleverde goederen onmiddellijk inspecteren om na te gaan of ze in de in het contract vermelde staat zijn. Klachten met betrekking tot fouten en gebreken dienen schriftelijk te gebeuren en dienen ten laatste de vijfde werkdag na levering te worden ingediend. Wijziging of tussenkomst van de koper met betrekking tot de verkochte goederen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heavy Cargo Lifters, ontslaat Heavy Cargo Lifters van alle verplichtingen.

11. Aansprakelijkheidsbeperking.

Aansprakelijkheidsbeperking Schadeclaims tegen Heavy Cargo Lifters kunnen niet hoger zijn dan het factuurbedrag van de verkochte goederen. Heavy Cargo Lifters is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving of andere indirecte schade veroorzaakt door vertraging of gebreken aan de geleverde goederen.

12. Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid kan alleen aan Heavy Cargo Lifters worden opgelegd indien de geldende wetgeving dit voorschrijft.

13. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Alle geschillen zullen volgens Nederlands recht worden beslecht door de rechter in het primaire vestigingsgebied van Heavy Cargo Lifters.

Heavy Cargo Lifters
Lavendel 7
2951 DA Alblasserdam

www.heavycargolifters.com

Bank: NL93ABNA0119446626
KvK : 89251113

BTW : NL864924136B01